

1513103-11.2021.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... sem prova do vínculo dela com o tráfico, convencem que era mesmo para o uso próprio, ainda subsidiariamente.

"A confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACrim 12/112, mencionado por Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, in Da Prova no Processo Penal, 3ª ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513103-11.2021.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513103-11.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3088081/2021 - 03º D.P. AMERICANA, 21047150 - 03º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL AUGUSTO BENTO DO AMARAL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

RAFAEL AUGUSTO BENTO DO AMARAL está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 28, "caput", da Lei 11343/06, acusado de no dia 26 de outubro de 2021, por volta de 10h34, na Rua do Azulão, 127, bairro Jardim dos Lírios, nesta cidade, trazer com ele, para consumo pessoal, uma porção da droga crack, pesando cerca de 0,2g, substância causadora de dependência química, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi instruída com Termo Circunstanciado.

Recebida a denúncia em 16 de agosto de 2022 (fls. 84/85), o réu foi citado (fls. 80).

Resposta à acusação no prazo legal.

Na instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu.

Sem mais requerimentos, nos debates, a acusação requereu a procedência da denúncia.

Alega comprovados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre a pena.

A Defesa, de sua vez, pugnou pela consideração da confissão, atenuante. Pena

mínima, nos termos do art. 28, I, da Lei 11.343/2006.

É o relatório.

DECIDO.

A denúncia é procedente.

O crime está suficientemente demonstrado.

Desde o inquérito o réu confessou o porte de drogas, para uso pessoal. Alegou que era apenas usuário de drogas (crack). Trabalhava como ajudante geral. Na data, estava no bairro Jardim dos Lírios, foi comprar uma pedra de crack. Conversou com Giovane da Silva Branco, questionou quem vendia drogas naquele dia. Giovane disse que era ele. Comprou uma pedra de Giovane, pelo valor de R\$ 10,00, pagou com uma única cédula.

Os guardas municipais os abordaram. Durante a revista, localizaram uma pedra de crack em seu poder. Viu quando Giovane jogou quatro pedras de crack no chão, a pedido dos guardas. Já comprou drogas de Giovane quatro ou cinco vezes, naquele mesmo local (fls. 12).

Em Juízo, repetiu a versão: a droga que pegou na biqueira era apenas para o seu consumo, era usuário (crack). Tinha pegado uma pedra de crack, comprou o entorpecente do Giovane, para o seu uso.

A confissão do réu não ficou isolada nos autos.

Cleiton José Mariote Lopes, guarda municipal, alegou que patrulhavam pela Rua do Azulão e quando avistaram Giovane entregando algo para o Rafael, que entregou dinheiro em troca. Os suspeitos foram abordados e revistados. Com o Rafael, encontraram uma pedra de crack em suas mãos, enquanto Giovane portava uma nota de R\$ 10,00 em uma das mãos e quatro pedras de crack na outra mão. Na sua cintura, havia R\$ 78,00, em notas diversas. Indagado, Rafael disse que tinha comprado o entorpecente do Giovani, que por sua vez, não soube informar a procedência do dinheiro e negou a posse das drogas. Diante dos fatos, encaminharam os implicados na Central de Polícia Judiciária. Com o Rafael, localizaram apenas a única porção, que ele havia comprado.

Bem provada a ocorrência do fato criminoso, pois, com confissão do réu nas vezes em que interrogado e segura incriminação feita pela testemunha, guarda civil municipal.

A materialidade foi detidamente provada pelo auto de exibição e apreensão, bem como pelo exame de corpo de delito.

A quantidade encontrada, sem prova do vínculo dela com o tráfico, convencem que era mesmo para o uso próprio, ainda subsidiariamente.

"A confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACrim 12/112, mencionado por Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, in Da Prova no Processo Penal, 3ª ed. Saraiva, 1994, p.98). "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (Código de Processo Penal interpretado, Júlio F. Mirabete, 7ª Ed. Atlas, SP., 2000, pág. 469).

Em igual sentido, "A confissão, máxime judicial, é prova que merece indiscutível credibilidade até porque, outrora, já foi comparada a res judicata. Estando ela abonada por outras, v.g., chamada de co-réu e testemunhal, é idônea o suficiente para sustentar condenação." (Ap. 1066011/2, São Pedro, 11ª Câmara Criminal, Rel. Fernandes de Oliveira, j. em 01.12.1997, rolo 1143, flash 0362, fls.04).

Também "A confissão judicial, por seu valor absoluto - visto se presume feita espontaneamente -, basta à fundamentação do édito condenatório." (Ap. Crim. 1214039/9, TACRIM SP., rolo 1377, flash 0342, fls.08).

Lembra Guilherme de Souza Nucci que "A tendência racional e emocional do ser humano é negar qualquer fato que possa prejudicá-lo. A autodefesa é o primeiro mecanismo a emergir em situações de confronto, constituindo, portanto, a confissão uma atitude a ser valorada com particular zelo" (Provas no processo penal, editora RT, 2009, pág. 83).

A versão de Guarda Municipal, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES

Evidente, assim, que o réu trazia com ele drogas, as quais, pela quantidade, indicavam mesmo se destinar ao consumo, o que se depreende tendo em conta a confissão do réu e a ausência de prova robusta de tráfico, sequer denunciado. De se enfatizar que a conduta, em si, é típica e afeta a legislação especial, também porque o artigo 28 da Lei de Drogas não exige qualquer resultado danoso. É de perigo abstrato.

Pretende o legislador impedir ou proibir, por todos os meios, a difusão do uso de drogas.

Ensina VICENTE GRECO FILHO, ainda na redação do artigo 16 da revogada Lei 6.368/76: "... a punição do simples porte se insere, como parte no todo, no quadro geral e no ciclo operativo completo, da luta, com meios legais, em todas as frentes, contra o alto poder destrutivo do uso de estupefacientes e contra a difusão de seu contágio que alcançam o nível de manifestações criminosas tais que suscitam, em medida cada vez mais preocupante, a perturbação da ordem ..." (Tóxicos, Prevenção Repressão, São Paulo, Ed. Saraiva, 11ª ed., 1996, p. 112).

Em continuação:

"... A razão jurídica da punição daquele que adquire, guarda ou traz consigo para uso próprio é o perigo social que sua conduta representa. Mesmo o viciado, quando traz consigo a droga, antes de consumi-la, coloca a saúde pública em perigo, porque é fato decisivo na difusão dos tóxicos. Já vimos ao abordar a psicodinâmica do vício que o toxicômano normalmente acaba traficando, a fim de obter dinheiro para aquisição da droga, além de psicologicamente estar predisposto a levar outros ao vício, para que compartilhem ou de seu paraíso artificial ou de seu inferno ..." (Ob. Cit., pág. 113).

Na fixação das penas, atento ao fato de que o réu já está preso por outro processo e a aplicação de medidas, além da advertência, seriam inócuas, como observado pela acusação, razoável que se lhe imponha a medida de advertência, exclusivamente. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu contra RAFAEL AUGUSTO BENTO DO AMARAL, condenando-o à medida de advertência, por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Não existem elementos nos autos para arbitramento de valor mínimo indenizatório. Certifique-se quanto à destruição da droga.

Isento o réu das custas, assistido por defensora nomeada e presumida a necessidade (fls. 44).

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Americana, 24 de agosto de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA